ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލުގެ ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަށް، އުކަރީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ފަސިޖާރަން ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުމުން ފުދޭނެކަމާއި، ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތް ފުދާ ދާއިރާއެއްގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ހުކުމަށްފަހު މިހާ ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މައްސަލަ ކުރިމަތިލާ ކޯޓަށް ތަބްދީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކުރިމަތިލާ ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާގެ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަފިނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދާއި، މ. އެލިޔާ، އަބްދުﷲ ހުމައިރު ބިން މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖިނާއީ މަސައްކަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ހަވާލާދީ ދަޢުވާކުރެއްވިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނީ، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާގެ އިތުރުން، ޖަރީމާގެ ޢަމަލުތަކަށް ތާއީދުކުރާ މެޓީރިއަލް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުމައިރު ބިން މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޖަރީމާގެ ޢަމަލުތަކަށް ތާއީދުކުރާ މެޓީރިއަލް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ޖަރީމާގެ ޢަމަލެއް ކުރުމަށް ސާޒިޝްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ހަނގުރާމައަށް މީހަކު ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު ހެކި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް) ބަލައިގަތުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުކުމް ބަލައިގަތުމުގެ އަމުރެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވި ޢަރުޟުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި 149-2 ގެ (ހ) އާއި (ށ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިޕޯޓުތައް ބަޔާންކުރާ ތަފާތުތަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ ހަމަޖެހޭގޮތަށް ބަލާއިރު، އަދި ނުވަތަ އަދި ގަވާއިދު ވަސީލަތްތަކުގެ ޝަރީޢަތުން ހުށަހެޅުމުގެ އިންސާފާ ހަމަޖެހޭ ގޮތުން އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ ނިންމި ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ހުކުމުން ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭފަދަ ގާނޫނީ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުން ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، އެ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ހުށަހެޅުމަށް މިހާރަށް އެއް ހަފްތާގައި އެއީ ކުރުކަމަށް އަންގަމުންގޮސް ހުށަހެޅުނު ތުހުމަތުގެ ދަށުން ގެއްލުމަކާ ބެހޭގޮތުން ތަހުގީގުކުރުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް، އެއް ހަފްތާގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުމުގައި ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއި ގުޅޭ ސަލާމަތާއި ތަޙްގީގަކަށް ބުރަވާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ އިންޓަރނެޝަނަލް ގާނޫނުގެ ސިޔާސަތާއި ހަމަވާތީ ކަމުގެ ކަމަކަށް ބަލާފައި ނުވާތީ؛

2. ހުށަހެޅި ދައުވާގެ ތުހުމަތަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޙުކުމް ކުރެވިދާނެ، މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ އަސަރު ކުރާނެ ހިސާބަކަށް ދިމާވާ ދަރުމަ ނުކުރަމުން، ސިއްރުކުރުމަކީ ފާހަގަކޮށް ކަމުގެ ގޮތުގައި ދެނެގަތުމަށް ކަމެއް ނޫނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ގަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ފާސްކުރި އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ ޙުކުމް، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ބާޠިލުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އެކި ފިކުރުތަކުން، ދައުލަތުން ބަންދުކުރުމަށް އެދެވޭނީ، ހުށަހެޅި ތުހުމަތުގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅުމުގެ ތުހުމަތުގެ ގޮތުގައި އެނގޭ ޙާލަތުގައި މިފަދަ ހާލަތަކާއި ގުޅިގެން ދަރަޖަ ޝަރީޢަތް ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ފިލައިދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއް ހުރި ކަމަށް ދައުލަތުން ދެއްކުމާ ގުޅިގެން ދެއްކޭ ކަމުގެ އިތުރުން ނުވަތަ ސަބަބެއް ކަން؛

2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހެޅި މިހާރު ގޮތުގައި ހާލަތު ޝަރީޢަތުގެ ދެއްކުމަށް ކުރަން ދެއްކުމުގެ ފަދަ ހިސާބުން އިތުރު ކަމެއް ދައުލަތުން ބަލާފައިވާ ބާވަތުގައި ނިންމާފައިވާކަން؛

3. ހުށަހެޅި މިހާ ދައުލަތުގެ ހިމާޔަތާއި އެކު އެއް ސަބަބުތަކުން ދައުލަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމެވެ، އެ އިސްތިކާރު ފިޔަވައިގެން ދައުލަތް ބަންދަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ހިމާޔަތް ހިނގާގޮތުގެ ޙާލަތްތައް، އެ ގެއްލުމަކީ ހަމައެކަނި ޒާތީ ކަމުގެ މައްސަލަ ބިނާ ކަމަކަށްވުރެ ގެއްލުއްވާލުމުގެ ބަދަލުގައި، ބޮޑު ގޮތަށް ހާލަތު އިތުރުވާނެ އެންމެންވާނެކަން؛

4. ހުރި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ހާމަކުރި ދައުރު، މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކުން އެނގެން ނެތުން؛

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، އެ ހުށަހެޅި ތުހުމަތުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ޝަރީޢަތުގެ ހިމާޔަތުގެ ހުރިހާ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައި ބަންދުކުރި ނުވެއެވެ؛

6. ހެކިބަސް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ކޮންކަން ހަމަވާގޮތަށް ހެކިބަސް އަދާކުރުމުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބަޔާންނުކުރެވުނަމަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޮބައިކަން ދައުލަތުން ބަޔާންކުރެވިފައި ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޖްތިމާޢު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ޖުރުމަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ގްރޫޕަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެކުން ކަމުގައި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައަކަށް ލިބިދާން ގެއްލުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފު ޖަވާބުދޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އިންޑިވިޖުއަލް ރިސްކް އެސެސްމެންޓެއް ކަމަށާއި، ހެކިބަސްދޭން ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ނުރައްކާ އޮތީ ވަޒީފާގައި އަދާކުރި ކޮން ދައުރެއްގެ ސަބަބުންކަން ދައުލަތުން ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލުގެ ޤަރީނާގެ އިބްތިދާއީ ބެލުމަކުން ފުދޭ މިންވަރަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ހަޤީޤީ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހުރި ވާޖިބު ނުކުތާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހެނީ ހާދިސާ ހިނގި ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައަކުން އެއް ނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ، އިންޑިވިޖުއަލް އެސެސްމަންޓް އިދާރާގެ ވަޒަންތަކުން ޖެހިގެން ހުށަހެޅިފައި އެކަ ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަކީ ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރާ ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ބެލުމަށް ނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވުން، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޢ. ދ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޢާއިދުކުރެއްވި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދިފާޢުވާ ޙައްޤުތައް، ޚާއްޞަ ބާވަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުސޫލަށް (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތްތަކެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރަކާ އެދި ކޯޓުން ހުށަހެޅުމުން، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުކަމުގައި އުނދަގޫކަމާ ސަލާމަތުގެ މައްސަލަ ބުރަވާ ޤަބޫލުކުރަނީއެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތަފާސް އޭނާގެ ބާރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ނުރައްކަލު ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތުގެ ހާލަތްތަކެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވަސީލަތެއް ސަބަބު ދައްކަވައިގެން ކޯޓަށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހާޒިރުކުރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރުއްވުމުގައި ފަސްޖެހުމަށް ދިރާސާކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލުގެ ދަރަޖައާއި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން ހެކިބަސްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް އުނދަގޫވާ މިންވަރާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޙާލަތު ބަލައިގެން އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހާޒިރުވުމުން ލިބިދާނެ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ފަސޭހަތަކެއް ދޫކުރެވޭނަމަ، އޭނާއަށް ހެކިބަސްދިނުމުގެ މިންވަރު ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިންޑިވިޖުއަލް" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ޒުއްކާބަރު ޤާނޫނު) ގައި "އިންޑިވިޖުއަލް" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްފައިވަނީ، ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ނިސްބަތަކަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސީދާ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލުގެ އަދަދު ނުރައްކަލުކަމަށްވުރެ ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ލިބިފައިވެސް ޤާނޫނު ވާޖިބު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ ފުރުޞަތު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހިލާ ހިފުމުގެ ނުވަތަ ބަލާ ބަލާކަމަށް ވުރެ ބޮޑު ހަމައަކަށް ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ހެކިބަހެއް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ހާޒިރުކުރުމަށް ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ އިޙްތިމާލު ބޮޑުނަމަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން ފުދެއެވެ. މިއަށްވުރެ ފުރާ ބޮޑު ދަރަޖައެއް ދިނުން އެފަދަ ހުރި ޤާނޫނު ކަނޑައަޅާ، އެކަމަކީ ޤާނޫނު ބަދަލުގެނައުމަކުން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާންތަކުން ފެންނަން އޮތްކަމެއް، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮންފަދައިވެސް ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު އޮތްކަން ދެނެގަނެވޭނީ، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް ވަކައިގެންވާ ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލުމުގައި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ، މައްސަލައިގެ ޙާލަތުތަކާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް ބާރުދޭ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ގެއްލުމެއްކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެނގޭ މުސްތަޤްބަލަށް އޮތް ނުރައްކަލަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަން އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވެއްޖެ ވާ ޙާލަތެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހެކިބަސްދޭން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންޓިމިޑޭޝަން އޮބްސްޓްރަކްޝަން ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީން ޚާއްޞަ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި އިޖުރާއާތުތަކަށް އޮތް ވަރިހައި ނުރައްކަލުގެ މިނުން ބެލުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދަންޖެހޭ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެދިފައިވުމަށް ކުރުފުރިވި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ދައުލަތުން ދައްކަންވާނެއެވެ.

12. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަށް އެކަށޭނަ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ސީދާ އަސަރުކުރުވާނެ ކަމެއްކަމުގައި ވުމުން، އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި، ދަޢުވާ ލިބޭ ދަރަޖައިން ހަރަދުން ހިނގުކުރެވިގެންދާ އިންޞާފުވެރި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާ މިނަވަރުކުރެވިގެންނެވެ.

13. މި ފިޔަވަޅު މީޒާންކުރުމުގައި ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، ދިފާޢުން ހަނިކުރެވިގެންދާ އަސާސީ ޙައްޤާއި ހިމާޔަތްކުރާ އާންމު މަޞްލަޙަތާއި އެއްވަރުކޮށްލުމަށް، ނުރައްކާ އޮތް ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ، ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދި އެންމެ އޮމާން ބުރަދަނުކުރު އަޅާ ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.

14. ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސާއި މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބަދަލުކުރުމަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ޚާއްޞަ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައިވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަށް ރައްކާތެރިކަން ދެވުމުގެ އާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައިގެ [illegible] މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރުދޭ ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ފަސޭހަ ރައްކާތެރިކަމާއިބެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއި، އަމުރާއި ޒަމާން ނިންމުމުގައި އެ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ހިމާޔަތްކުރާ ޒާތީ ނިންމުމުން ވަނަވަރު އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއެކު ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ބަލާލުމުން ފެނިގެން ނުވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ބަދަލުކުރާ އުޞޫލުތަކަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކާވެދާނެ، އެދުން ޖިނާއީ ނިސްބަތާއި، އެ ޖިނާއީ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ބަދަލުކުރާ އުޞޫލުތަކަށް ބުނެ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކާވެދާނެ، އެދުން ޖިނާއީ ނިސްބަތާއި، އެ ޖިނާއީ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާކަމަށް ބުނުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)